

Weg mit den Cookie-Bannern! Cookie-Manager praxistauglich und rechtssicher im EU Digital Omnibus verankern

#EUDigitalOmnibus #CookieManager #Digitale-Selbstbestimmung #InformierteEinwilligung #CookieFatigue #Einwilligungsverwaltungsverordnung

Auf einen Blick

■■■■■ Cookie-Banner **scheitern** am rechtlichen Ideal einer **informierten Einwilligung**: Viele verstehen Cookies nicht und lehnen sie pauschal ab.

■■■■■ Einstellungen in Cookie-Managern müssen **verbindlich** sein. So wird verhindert, dass Internetseiten trotzdem zusätzliche Cookie-Banner einblenden.

■■■■■ **Menschen wollen Kontrolle**: Zwei Drittel der Internetnutzenden können sich vorstellen, ihre Einstellungen zentral mit einem Cookie-Manager festzulegen.

■■■■■ Die **Anerkennung** von Cookie-Managern durch eine **staatliche Stelle** schafft Vertrauen.

■■■■■ Politisches Ziel sollte sein, Cookie-Manager für mehr **digitale Selbstbestimmung** zu etablieren, um mehr digitale Selbstbestimmung zu realisieren.

■■■■■ Deutschland sollte den Prozess um den **EU Digital Omnibus** nutzen, um EU-weit starke Regeln für Cookie-Manager zu verankern.

Aktuelle Diskussion

Heute bedeutet Datenschutz für die meisten Menschen in ihrem digitalen Alltag vor allem eines: **viele Klicks**. Nahezu jede Website konfrontiert Nutzerinnen und Nutzer mit Cookie-Bannern, über die sich individuelle Datenschutzpräferenzen steuern lassen – soweit die Theorie. In der Praxis sorgen diese Pop-ups jedoch eher für Überforderung und „Zustimmungsmüdigkeit“; die Forschung spricht von „**Cookie Fatigue**“. Wer nur noch genervt wegeklickt, trifft **keine informierte Entscheidung**.

„Zustimmungsmüdigkeit“ statt informierter Entscheidung

Außerdem sind viele **Cookie-Banner nicht nutzerfreundlich gestaltet**. Besonders problematisch ist es, wenn man sich zu der Option „Alles ablehnen“ oft erst auf Unter-ebenen des Cookie-Banners durchmanövrieren muss, wohingegen der Button „Alles akzeptieren“ in der Regel bereits auf der ersten Ebene erscheint. Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist das ein zweifaches Problem: Die Menschen müssen verstehen, worin sie einwilligen. Und sie müssen ihre Entscheidung **einfach und ohne Umwege sowie ohne manipulative Gestaltung** („Dark Patterns“) umsetzen können.

Cookie-Manager bzw. Einwilligungsverwaltungsdienste (im Folgenden: Cookie-Manager) können hier die Lösung sein. Im Idealfall lassen sich damit **Cookie-Einstellungen** für alle Websites **zentral und detailliert steuern**, statt auf jeder Seite immer wieder neu entscheiden zu müssen. Sie sollen helfen, die **Informationsflut** zu **bändigen** und die Verwaltung von **Datenschutzentscheidungen** zu erleichtern. So können Nutzerinnen und Nutzer sich einmal konzentriert mit der von ihnen gewünschten Datenverarbeitung befassen – der Rest passiert im Hintergrund automatisch.

Informationsflut bändigen, Datenschutzeinstellungen erleichtern

Mit der **Einwilligungsungsverordnung** (EinwV) hat die Bundesregierung bereits die gesetzliche Grundlage für die Anerkennung von Cookie-Managern in Deutschland geschaffen; **seit dem 1. April 2025 gilt die Verordnung**. Die **Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI)** ist mit der **Prüfung** beauftragt und hat im **Oktober 2025** erstmals einen **Dienst anerkannt**. Um anerkannt zu werden, müssen Cookie-Manager insbesondere **nutzerfreundlich** gestaltet sein und die Anbieter dürfen **kein eigenes wirtschaftliches Interesse** an der Nutzung der über sie gesteuerten Daten haben.

Deutschland hat mit EinwV bereits gesetzliche Grundlage für Cookie-Manager

Cookie-Manager sind ein hochaktuelles politisches Thema. Das drückt sich nicht zuletzt in der laufenden Diskussion um den **EU Digital Omnibus** aus, in der um eine verbindliche Regelung gerungen wird. Diese Chance sollte im weiteren Gesetzgebungsverfahren auf EU-Ebene genutzt werden, um in digitalen Ökosystemen einen echten Systemwechsel weg von den singulären Cookie-Bannern hin zu zentralen Cookie-Managern einzuleiten.

REPRÄSENTATIVBEFRAGUNG



Telefonbefragung (CATI)
ausgeführt durch forsa
im Auftrag der BfDI



Befragungszeitraum
28. Juli bis
4. August 2025



1.002 Befragte
Internetnutzende in der deutschen
Wohnbevölkerung ab 18 Jahren

Befragungsergebnisse

Die meisten Internetnutzenden werden mehrfach täglich beim Aufrufen von Internetseiten mit der Frage konfrontiert, ob sie **Cookies akzeptieren oder ablehnen** möchten. Doch nur **43 Prozent** der Befragten könnten überhaupt **genau erklären**, was Cookies sind und wofür sie verwendet werden. In manchen Bevölkerungsgruppen ist das Wissen noch viel geringer ausgeprägt: Bei **Menschen mit Hauptschulabschluss** sind es etwa nur **27 Prozent**, bei **jungen Menschen bis 29 Jahren 33 Prozent**.

Nur 43 % wissen genau, was ein Cookie ist

Cookies können von Website-Betreibenden genutzt werden, um das **Nutzungsverhalten** zu **analysieren** und auf Internetseiten **angepasste Inhalte und Werbung** anzuzeigen. Hierfür bedarf es einer informierten Entscheidung der Nutzerinnen und Nutzer. Allerdings, so zeigen es andere Studien, sind die meisten Menschen von der **Informationsflut** im Netz überfordert oder lesen Dokumente wie **Datenschutzerklärungen** erst gar nicht. Wer dies nicht tut und nicht einmal weiß, was ein Cookie ist, kann keine informierte Entscheidung treffen.

Und so kommt es, dass **60 Prozent** der Befragten – womöglich aus Prinzip – meistens **alle Cookies pauschal ablehnen**, jedenfalls wenn das mit nur einem Klick möglich ist. **19 Prozent** wählen ihre Einstellungen individuell und **18 Prozent akzeptieren alle Cookies**. **Zwei Prozent** geben an, **irgendetwas anzuklicken**.

60 % lehnen, wenn möglich, alle Cookies mit einem Klick ab

Würde man das **Ablehnen** von der Gestaltung her **genauso leichtmachen** wie das Akzeptieren – nämlich per einfachem Klick –, würden über **drei Viertel** der „Alles annehmen“-Klickenden ebenfalls **alles ablehnen**. Aufsichtsbehörden fordern diese Möglichkeit seit Jahren ein. Doch nicht alle Website-Betreibende halten sich daran.

Insgesamt fällt das **Vertrauen der Menschen** in den **Umgang mit ihren Daten** gering aus: **Drei Viertel** der Befragten **glauben**, dass sich **Website-Betreibende nicht an ihre Datenschutzeinstellungen halten**. Gleichzeitig ist das **Bedürfnis nach Kontrolle groß**: **83 Prozent** der Befragten ist es wichtig, selbst festlegen zu können, ob und wofür ihre Daten im Internet verwendet werden.

Datennutzung: Mehrheit misstraut Website-Betreibern und wünscht sich mehr Kontrolle

Cookie-Manager könnten die Lösung sein, indem sie es Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen, ihre **Cookie- und Datenschutzeinstellungen** zentral und einfach zu **verwalten**. Sie könnten zu einem besseren **Verständnis** darüber beitragen, wie die eigenen Daten von Unternehmen genutzt und mit Dritten geteilt werden, indem sie **relevante Informationen** darüber **bündeln und verständlich aufbereiten**. Nutzerinnen und Nutzer könnten sich dann einmal konzentriert mit dem Thema befassen, wenn es ihnen passt, und ihre Einstellungen speichern.

71 Prozent der Befragten gäbe ein Cookie-Manager das **Gefühl, mehr Kontrolle über ihre Daten** zu haben. **66 Prozent** können sich die **Nutzung eines solchen Managers vorstellen**.

Mit Blick auf die **Eigenschaften eines Cookie-Managers** wäre für 91 Prozent wichtig, dass die **Daten gut geschützt** sind (↗ Abbildung). 83 Prozent wünschen sich, dass die vorgenommenen **Einstellungen auf allen Websites gelten, keine zusätzlichen Cookie-Einstellungen** auf einzelnen Internetseiten mehr gemacht werden müssen (81 Prozent), die **Einstellungen direkt im Browser** vorgenommen werden, ohne dass ein extra Programm installieren werden muss (81 Prozent), der Assistent **kostenlos** ist (80 Prozent), man **möglichst viele Einstellungen** selbst vornehmen kann (80 Prozent) und der Assistent **von einer staatlichen Stelle geprüft und empfohlen** ist (78 Prozent).

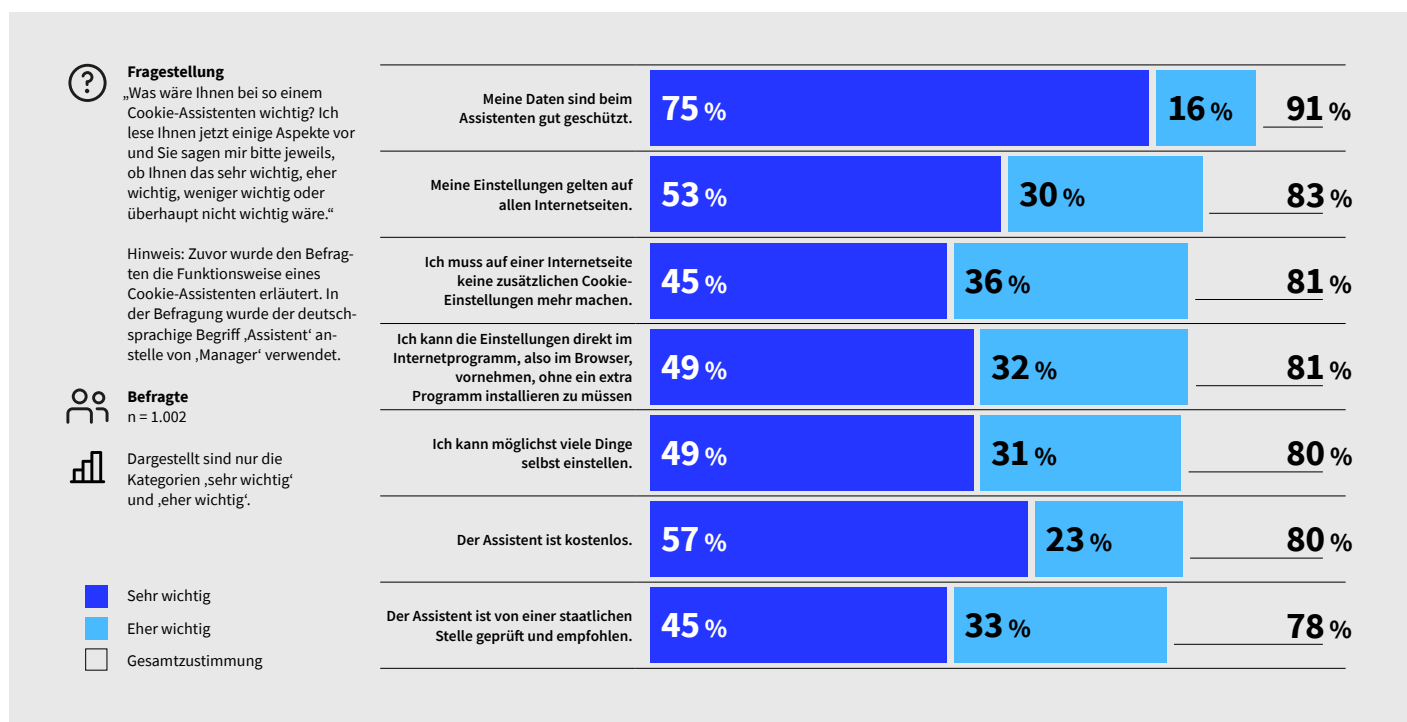


Abbildung: Gewünschte Eigenschaften und Funktionen von Cookie-Managern

Empfehlungen

Cookie-Banner als Auslaufmodell benennen

Die Befragung zeigt: Mehr als die Hälfte der Befragten weiß nicht genau, was Cookies sind. Gleichzeitig lehnt eine deutliche Mehrheit – wenn möglich – alle Cookies pauschal ab. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass das gegenwärtige Einwilligungsmodell über Cookie-Banner den beabsichtigten Zweck einer informierten Einwilligung in der Praxis nicht erfüllt. Die Politik sollte diesen Befund ernst nehmen und das Momentum des EU Digital Omnibus nutzen, um die **Cookie-Einwilligungen** mit dem Werkzeug automatisierter Unterstützungstools **grundlegend zu reformieren**.

Cookie-Manager als Standard etablieren

Zwei Drittel der Internetnutzenden können sich vorstellen, einen Cookie-Manager zu nutzen, der ihre Einstellungen einmal zentral erfasst und automatisch an Websites übermittelt. Mehr als 70 Prozent sagen, ein solcher Manager würde ihnen das Gefühl geben, beim Surfen **mehr Kontrolle über ihre Daten** zu erhalten. Digitale Selbstbestimmung muss mit möglichst wenigen Klicks realisierbar sein.

Einwilligungssignale rechtlich verbindlich machen

Die Menschen erwarten Verbindlichkeit: Rund acht von zehn Befragten ist wichtig, dass ihre Cookie- und Datenschutzeinstellungen auf allen Websites gelten und sie auf einzelnen Seiten nicht noch einmal zusätzliche Cookie-Entscheidungen treffen müssen. Daraus folgt eine klare gesetzgeberische Aufgabe: **Einwilligungssignale** müssen für Website-Betreibende **abschließend und verbindlich** sein. Zusätzliche Banner sollten entfallen.

Überregulierung vermeiden – Unklarheiten auflösen

Regulierungsvorhaben sollten sich auf diejenigen Lebenssachverhalte fokussieren, bei denen die hinlänglich bekannten Probleme mit Cookie-Bannern (d. h. Uninformiertheit und Cookie Fatigue) tatsächlich bestehen. Dies ist insbesondere im Kontext von Websites der Fall, nicht aber automatisch auch bei sämtlichen vernetzten Geräten. Hinsichtlich des Anwendungsbereichs muss gesichert sein, dass Cookie-Manager sinnvollerweise auch **DSGVO-Einwilligungen in nachgelagerte Datenverarbeitungen**, wie z. B. profilbasierte Werbung, mit übernehmen. Teile der Digitalbranche befürchten angesichts der bisherigen Vorschläge im EU Digital Omnibus gravierende finanzielle Auswirkungen auf **digitale Geschäftsmodelle**. Richtig ist, dass es eines **Faktenchecks** bedarf. Ein Mehr an informationeller Selbstbestimmung und monetäre Interessen dürfen hierbei aber nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Staatliche Prüfung als Vertrauensanker ausbauen

Die Befragten legen Wert darauf, dass Cookie-Manager von einer staatlichen Stelle geprüft und anerkannt sind. Diese Erwartung macht deutlich: Die Möglichkeit einer **staatlichen Anerkennung** schafft einen wichtigen **Vertrauensanker**. Die Politik sollte daher die Prüf- und Anerkennungsrolle unabhängiger Behörden auch auf EU-Ebene stärken.

Deutsche Erfahrungen im Digital Omnibus nutzen

Mit der **Einwilligungsverwaltungsverordnung** verfügt **Deutschland** bereits über ein **Pilotmodell**, das Cookie-Manager rechtlich verankert und an konkrete Anforderungen knüpft. Die Befragungsergebnisse zeigen, dass es in der Bevölkerung eine breite Bereitschaft gibt, solche Werkzeuge zu nutzen – sofern sie verlässlich funktionieren. Diese Kombination aus rechtlichem Rahmen und empirischer Evidenz sollte aktiv in das weitere Gesetzgebungsverfahren EU Digital Omnibus eingebracht werden, damit Europa nicht nur weniger Banner, sondern tatsächlich mehr wirksame Kontrolle für Nutzerinnen und Nutzer erreicht.

Mehr zum Thema

Weitere Informationen der BfDI



www.bfdi.bund.de/cookies

www.bfdi.bund.de/einwilligungsverwaltung

Alle Befragungsergebnisse



www.datenbarometer.de

BfDI-Datenbarometer

Mit dem Datenbarometer lässt die BfDI regelmäßig und repräsentativ die Bevölkerung zu aktuellen Datenschutzfragen zu Wort kommen. Wir untersuchen, welche Erwartungen Menschen an Datenschutz haben, wie gut sie informiert sind und wie sie in konkreten Situationen handeln. So wollen wir die Debatte über Datenschutz stärker evidenzbasiert und aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger führen. In der Reihe „Befragungsergebnisse und Empfehlungen“ stellen wir die wichtigsten Befunde vor und ordnen sie in die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Diskussionen ein.

IMPRESSUM

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI)

Graurheindorfer Str. 153

53117 Bonn

Telefon: +49 (0)228 997799-0

E-Mail: poststelle@bfdi.bund.de



www.bfdi.bund.de

Redaktionsschluss: 5. August 2026

IGfI **DATEN ■■■■
BAROMETER**

